Estratégia Concursos

Aula 01

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

27 de Dezembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Aposta Estratégica - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Questões Estratégicas - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Cebraspe 5

3) Questionário de Revisão - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 61

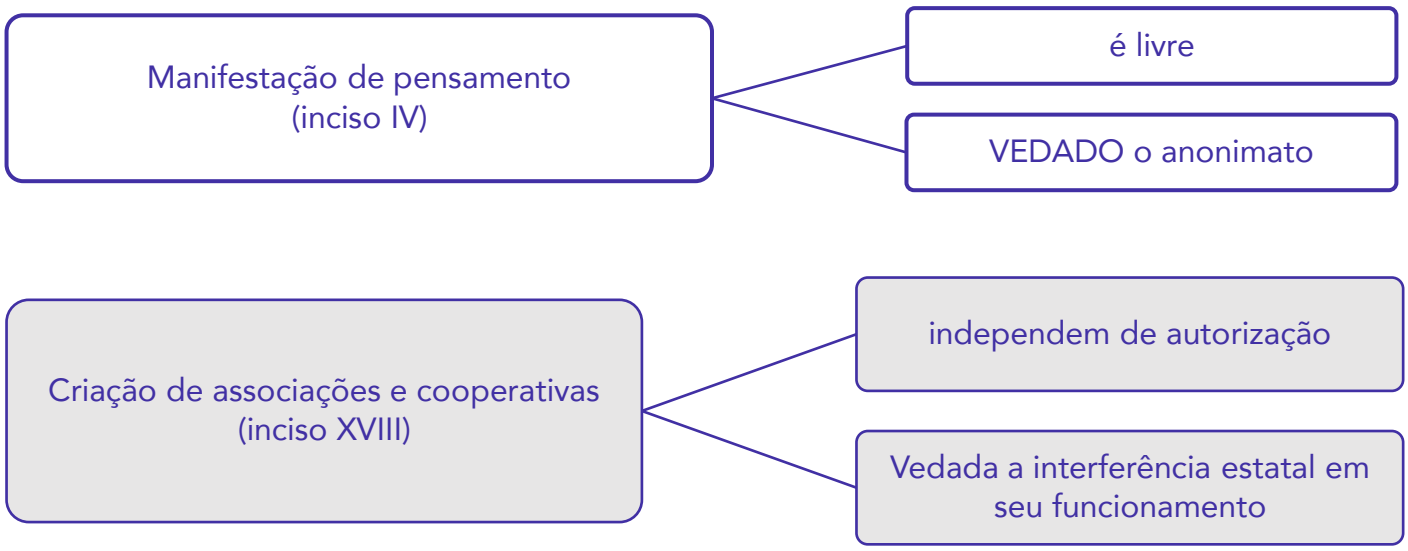
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5° da CF/88)", "Catálogo de direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5° da CF/88" é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

Abaixo, destacamos os incisos do art. 5° que possuem maior incidência e, portanto, necessitam de maior atenção:



Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) novidade(s) legislativa(s) possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s):

Novidade legislativa incluída pela EC 115/2022
Art. 5°, LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 115, de 2022)

Por fim, os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de serem cobrados em prova:

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente.

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência"[2].

*"**É constitucional** a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar"[3].*

"A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local[4]".

---

[2] STF – ADIs 6586 e 6587.

[3] STF – ARE 1267879

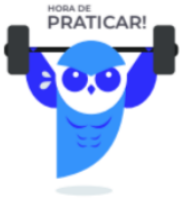
[4] STF – RE 806.339.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Catálogo de direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5° da CF/88, exceto remédios constitucionais.

1. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

Entre os crimes considerados imprescritíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluem-se o de racismo e os hediondos.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois com base nos incisos XLII, XLIV, artigo 5° da Constituição Federal, os crimes considerados imprescritíveis são os de racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Por sua vez, os crimes hediondos, com base no inciso XLIII do mesmo artigo, serão inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

> *Art. 5°, XLII - **a prática do racismo constitui crime** inafiançável e **imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*
>
> *XLIII - **a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e **os definidos como crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *XLIV - **constitui crime** inafiançável e **imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**;*

Gabarito: Errado.

2. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

No que diz respeito às espécies de penas, a Constituição Federal de 1988 admite a privação ou restrição de liberdade, porém veda a interdição de direitos.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois a Constituição Federal admite as penas de privação ou restrição de liberdade, bem como a de interdição de direitos, com base na alínea e, inciso XLVI, artigo 5°.

> *Art. 5°, XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:*
>
> *a) **privação ou restrição da liberdade**;*
>
> *(...)*
>
> *e) suspensão ou **interdição de direitos**;*

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta.

a) Lei que tipifica um crime pode ser aplicada para uma conduta praticada anteriormente à sua vigência.

b) A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da legislação penal.

c) Excepcionalmente, é possível a tipificação de crimes por meio de medida provisória.

d) São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A pena de multa pode ser executada contra os sucessores do condenado, até o limite do valor do patrimônio transferido.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. O inciso XXXIX, do artigo 5° da Constituição Federal, dispõe sobre o princípio da legalidade penal, impondo que as normas incriminadoras devem estar previstas em lei, de modo que uma conduta só será considerada crime e objeto de sanção caso haja previamente uma lei assim a definindo.

> *Art.5°, XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;*

Letra B - incorreta. A prática de racismo está sujeita à pena de reclusão, conforme inciso XLII, do artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art.5°, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*

Letra C - incorreta. Conforme disposto na alínea b, do inciso I, do § 1°, do artigo 62 da Constituição Federal.

> *Art.62, § 1° **É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria**:*
>
> *I – relativa a:*
>
> *(...)*
>
> *b) **direito penal**, processual penal e processual civil;*

Letra D - correta. A alternativa está de acordo com o inciso XLIII, do artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art.5°, XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

Letra E - incorreta. Conforme alínea b, do inciso XLVI, do artigo 5° da Constituição Federal, a multa é uma espécie de pena, portanto em obediência ao princípio da intransmissibilidade da pena, disposto no inciso XLV, não poderá ser executada contra os sucessores do condenado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art.5º, XLV - **nenhuma pena passará da pessoa do condenado**, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;*
>
> *XLVI - **a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:***
>
> *(...)*
>
> *c) **multa;***

Gabarito: Letra D.

4. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Auditor da Receita Estadual) A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar

a) abrange não só a residência dos indivíduos, mas também seu local de trabalho.

b) impede que se preste socorro no interior de residência, se houver discordância do morador à entrada de pessoas.

c) dirige-se apenas a autoridades e agentes públicos, não a pessoas privadas.

d) não se aplica, durante dia e noite, no caso de cumprimento de ordem judicial.

e) deve ser observada, mesmo quando houver concordância do morador ao ingresso em seu domicílio.

Comentários

A alternativa correta é a letra A, pois com base no inciso XI, artigo 5° da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, abrangendo o conceito de "casa", qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, bem como qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, HC 93.050.

> *Art. 5º, XI - **a casa é asilo inviolável do indivíduo**, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;*

Erros das demais alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B – o próprio inciso XI do artigo 5° expressa a permissão para penetrar na casa sem consentimento do morador para prestar socorro.

Letra C – o conceito de casa dirige-se a todos os indivíduos.

Letra D – o art. 5°, XI, da Constituição Federal permite o ingresso somente durante o dia por determinação judicial.

Letra E – havendo concordância do morador, não há de se falar em inviolabilidade domiciliar.

Gabarito: Letra A.

5. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Apoio Especializado) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

A República Federativa do Brasil, formada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como objetivos fundamentais os valores sociais do trabalho e a liberdade de expressão.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois conforme o *caput* do artigo 1° da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e tem como um dos fundamentos **os valores sociais do trabalho**. Ademais, a liberdade de expressão configura como um dos direitos garantidos pelo artigo 5°, e não objetivo fundamental.

> *Art. 1° **A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal**, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **fundamentos**:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **os valores sociais do trabalho** e da livre iniciativa;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 5° Todos são **iguais** perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à **vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade**, nos termos seguintes:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*
>
> *(...)*
>
> *IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;*

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) No que diz respeito a Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário e organização político-administrativa, julgue o item que se segue de acordo com a jurisprudência do STF.

É constitucional lei estadual que estabeleça, como critério de desempate em concurso público, a preferência em favor de candidato com mais tempo de serviço prestado àquele estado da Federação.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5358, é inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo.

> *"É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo".*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Especialista da Fazenda Estadual) Acerca das ações constitucionais de proteção dos direitos fundamentais, assinale a opção correta.

a) Não cabe mandado de segurança contra ato omissivo.

b) A ação de mandado de segurança deve ser proposta contra o órgão ou ente público do qual tenha surgido o ato ilegal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) A ação de *habeas corpus* surgiu, no direito brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

d) Pode-se formular pedido de *habeas corpus* em favor de indivíduo mesmo antes que ele sofra restrição ilegal de sua liberdade de locomoção.

e) A finalidade da ação de *habeas data* limita-se a permitir o acesso de alguém a informações que lhe digam respeito.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Caberá mandado de segurança contra ato omissivo e comissivo, sendo relevante para seu cabimento a razão pela qual se faz necessário, que, conforme o inciso LXIX, artigo 5° da Constituição Federal, será para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

> *Art. 5°, LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;*

Letra B - incorreta. A Legitimação Passiva do Mandado de Segurança é a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, e o órgão ou ente público do qual tenha surgido o ato ilegal.

Letra C - incorreta. A ação de *habeas corpus* surgiu, no direito brasileiro, pela primeira vez no Código Criminal do Império de 1830 e na Constituição Republicana de 1891.

Letra D - correta. Pode-se formular pedido de *habeas corpus* em favor de indivíduo mesmo antes que ele sofra restrição ilegal de sua liberdade de locomoção. Desse modo, qualquer indivíduo que sentir que a sua liberdade de ir e vir esteja ameaçada injustamente poderá entrar com um *habeas corpus*, sendo uma espécie de salvo-conduto.

Letra E - incorreta. Com base nas alíneas a e b, inciso LXXII, artigo 5° da Constituição Federal, a ação de *habeas data* servirá para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, bem como para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 5º, LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Gabarito: Letra D.

8. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) Com base nos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta.

a) O princípio da igualdade previsto na CF assegura que homens e mulheres têm direitos e deveres iguais e não podem existir casos em que ocorra diferenciação.

b) A liberdade de expressão permite a manifestação do pensamento sem qualquer restrição, incluindo-se discursos que incitem o ódio e a violência contra grupos minoritários.

c) Entre os direitos sociais estão o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados.

d) O direito à propriedade é direito absoluto não podendo lei estabelecer normas que determinem sua função social.

e) Os direitos e garantias fundamentais previstos na CF aplicam-se aos brasileiros natos, excluindo-se os naturalizados e os estrangeiros residentes no país.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Inexiste ofensa ao princípio da igualdade quando o próprio constituinte prevê casos de tratamento desigual, além de que também não ofende o princípio da igualdade o tratamento diferenciado em razão de grupo social, de sexo, de profissão, de condição econômica, de idade etc., obedecido o princípio da razoabilidade.

Letra B - incorreta. O inciso IV, artigo 5º da Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, porém vedado o anonimato, como forma de evitar abusos ao exercício de tal liberdade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5°, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*

Letra C - correta. Com base no *caput* do artigo 6° da Constituição Federal.

> *Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

Letra D - incorreta. O direito à propriedade não é absoluto, pois ela deverá atender a sua função social conforme estabelece inciso XXIII, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;*

Letra E - incorreta. Com base no *caput* do artigo 5° da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais aplicam-se aos brasileiros natos, aos naturalizados e aos estrangeiros residentes no país.

> *Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

Gabarito: Letra C.

9. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) Um oficial da PMPA acompanhou a diligência da equipe de policiais chamada pelo síndico de um prédio residencial para dirimir uma briga entre condôminos ocorrida na área comum do condomínio. No local, os policiais se depararam com pessoas discutindo calorosamente e ouviram um condômino esbravejar que negros deveriam ser proibidos de frequentar as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio porque seriam pessoas "sujas". A partir da situação narrada, assinale a opção que indica corretamente a conduta que o oficial da PMPA deve adotar na condução do caso, com base nas normas constitucionais acerca dos direitos humanos.

a) O crime de racismo é punido com a pena de detenção, motivo pelo qual o oficial deve orientar a guarnição no sentido de levar à delegacia todos os envolvidos no caso para prestar esclarecimentos.

b) O oficial deve dar voz de prisão ao condômino que proferiu a fala racista, pois o crime de racismo é inafiançável e não se sujeita a prazo extintivo de prescrição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) O oficial deve dar voz de prisão para o condômino que proferiu a fala racista, pois o crime de racismo, apesar de ser afiançável, não se sujeita a prazo extintivo de prescrição.

d) O oficial deve registrar o termo circunstanciado no ato do atendimento às vítimas, dispensando a condução coercitiva, e informar que todos os envolvidos devem comparecer à delegacia posteriormente, quando estiverem mais calmos, para relatar o ocorrido e buscar reparação na justiça.

e) O oficial deve dar voz de prisão para o condômino que proferiu a fala racista, alertando-o de que o prazo prescricional do crime de racismo, caso haja representação da vítima, é de cinco anos.

Comentários

A alternativa correta é a letra B, pois com base no inciso XLII, artigo 5° da Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

> *Art. 5°, XLII - **a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão**, nos termos da lei;*

Identificando os erros das demais alternativas:

a) O crime de racismo é punido com a pena de ~~detenção~~, motivo pelo qual o oficial deve ~~orientar a guarnição no sentido de levar à delegacia todos os envolvidos no caso para prestar esclarecimentos~~.

c) O oficial deve dar voz de prisão para o condômino que proferiu a fala racista, pois o crime de racismo, ~~apesar de ser afiançável~~, não se sujeita a prazo extintivo de prescrição.

d) ~~O oficial deve registrar o termo circunstanciado no ato do atendimento às vítimas, dispensando a condução coercitiva, e informar que todos os envolvidos devem comparecer à delegacia posteriormente, quando estiverem mais calmos, para relatar o ocorrido e buscar reparação na justiça~~. Essa está completamente errada, pois, havendo o flagrante delito, é cabível ao oficial de PM dar voz de prisão.

e) O oficial deve dar voz de prisão para o condômino que proferiu a fala racista, alertando-o de que o ~~prazo prescricional do crime de racismo, caso haja representação da vítima, é de cinco anos~~.

Gabarito: Letra B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A Constituição Federal de 1988 garante a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

I Havendo diferença entre o gênero definido no nascimento a partir do sexo biológico e o gênero com o qual a pessoa se identifica, este deve prevalecer para todos os fins de direito.

II É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

III Pessoa presa em flagrante por crime hediondo durante operação policial de grande repercussão nacional pode ser compelida a ser fotografada, haja vista a supremacia do interesse público e o direito de informação titularizado pela imprensa.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

Item I - correta. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual.

> *Ou seja, **independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual**, de quem não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito. (REsp n. 1.626.739/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 1/8/2017.)*

Item II - correta. Conforme inciso IX, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item III - incorreta. Com base no artigo 13, inciso I da Lei n° 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, constitui crime constranger o preso ou o detento a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública.

> *Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:*
>
> *I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;*

Gabarito: Letra C.

11. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) Considerando a observância dos preceitos legais e dos entendimentos jurisprudenciais que dizem respeito às pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, julgue os itens a seguir.

I As pessoas trans somente adquirem o direito à substituição de prenome e da identificação do sexo diretamente no registro civil se comprovarem ter passado pela cirurgia de transgenitalização e por tratamentos hormonais ou patologizantes.

II Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), atos de homofobia e de transfobia constituem manifestações concretas do crime de racismo.

III Caso policiais sejam acionados por populares devido à manifestação de afeto de cunho não sexual, em praça pública, entre pessoas do mesmo sexo, eles deverão deslocar-se até o local da ocorrência e levar as pessoas acusadas para prestarem depoimento na delegacia.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

Item I – incorreta. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de gênero psicossocial da

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pessoa transexual, de quem não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito.

> *Ou seja, **independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual**, de quem não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito. (REsp n. 1.626.739/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 1/8/2017.)*

Item II – correta. O item traz o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADO 26/DF.

> *Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5° da Constituição da República, **as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo**, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei n° 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2°, I, "in fine"); [ADO 26/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019 e MI 4733/DF, Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.6.2019.]*

Item III – incorreta. Conforme consta na Cartilha de Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade feito pelo Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública "A manifestação de afeto, em público, entre pessoas heterossexuais ou homossexuais não constitui crime, desde que não seja um ato obsceno de cunho sexual. O policial deve orientar a população sobre o direito à expressão pública de afeto."

Gabarito: Letra B.

12. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Soldado) Assinale a opção correta no que concerne aos direitos e garantias fundamentais.

a) As ações de *habeas corpus* e *habeas data* são gratuitas apenas para os financeiramente hipossuficientes, na forma da lei.

b) São brasileiros naturalizados aqueles nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

c) É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática dos crimes de terrorismo e racismo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) É vedada a cassação dos direitos políticos, exceto nos casos de condenação criminal transitada em julgado.

e) A assistência aos desamparados constitui direito fundamental social, conforme previsão constitucional.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Conforme inciso LXXVII, artigo 5° da Constituição Federal, a gratuidade das ações de *habeas corpus* e *habeas data* não depende da comprovação de hipossuficiência do impetrante.

> *Art. 5°, LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

Letra B - incorreta. Conforme alíena a, inciso I, artigo 12 da Constituição Federal, são brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

> *Art. 12. **São brasileiros:***
>
> *I - **natos:***
>
> *a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;*

Letra C - incorreta. Conforme incisos XLII, XLIII, artigo 5° da Constituição Federal, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, enquanto o de terrorismo é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

> *Art. 5°, XLII - **a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*
>
> *XLIII - **a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, **o terrorismo** e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

Letra D - incorreta. O *caput* do artigo 15 da Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos, sendo a condenação criminal transitada em julgado apenas caso de suspensão destes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 15. **É vedada a cassação de direitos políticos,** cuja perda ou **suspensão** só se dará nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**;*

Letra E - correta. Conforme *caput* do artigo 6° da Constituição Federal.

> *Art. 6° **São direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a **assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.***

Gabarito: Letra E.

13. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Soldado) Conforme o disposto na Constituição Federal, julgue os itens a seguir.

I O direito à livre manifestação depende de autorização da autoridade competente.

II A pena de morte e a tortura são permitidas em caso de guerra declarada.

III O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

Item I – incorreta. Com base no inciso XVI, artigo 5° da Constituição Federal, o direito à livre manifestação independe de autorização da autoridade, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º, XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,* ***independentemente de autorização****, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;*

Item II – incorreta. Com base no inciso XLVII, artigo 5º da Constituição Federal, apenas a pena de morte será permitida em caso de guerra declarada.

> *Art. 5º, XLVII - não haverá penas:*
>
> *a)* ***de morte, salvo em caso de guerra declarada****, nos termos do art. 84, XIX;*

Item III – correta. Conforme inciso LXIV, artigo 5º da Constituição Federal.

> *Art. 5º, LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;*

Gabarito: Letra D.

14. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativo) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

É vedado ao poder público interferir na criação ou no funcionamento de uma associação formada por um grupo de amigos, independentemente de sua finalidade.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois com base nos incisos XVII e XVIII, artigo 5º da Constituição Federal, é vedado ao poder público interferir na criação ou no funcionamento de uma associação formada por um grupo de amigos, observada, contudo, sua finalidade, uma vez que é proibida associação para fins ilícitos ou de caráter paramilitar.

> *Art. 5º, XVII -* ***é plena a liberdade de associação para fins lícitos****, vedada a de caráter paramilitar;*
>
> *XVIII -* ***a criação de associações*** *e, na forma da lei, a de cooperativas* ***independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento****;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativo) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Considere-se que um cidadão estrangeiro tenha sido condenado por crime de opinião em seu país de origem, mas, antes de cumprir a pena, tenha fugido para o Brasil, onde foi preso. Nessa situação hipotética, é vedada a extradição desse cidadão estrangeiro.

Comentários

A afirmativa está correta, com base no inciso LII, artigo 5° da Constituição Federal.

> *At. 5°, LII - **não será concedida extradição de estrangeiro por crime** político ou **de opinião**;*

Gabarito: Certo.

16. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativo) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Na hipótese de governador de estado ter determinado o uso emergencial de propriedade particular por causa de iminente e grave perigo público, após a devolução da propriedade pelo ente público, o proprietário poderá pleitear indenização, desde que tenha havido dano à propriedade.

Comentários

A afirmativa está correta, com base no inciso XXV, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;*

Gabarito: Certo.

17. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Apoio Especializado) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

O direito à proteção dos dados pessoais é garantia fundamental, prevista expressamente na CF, dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A afirmativa está correta, com base no inciso LXXIX, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,* ***garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País*** *a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes*
>
> *(...)*
>
> *LXXIX -* ***é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.***

Gabarito: Certo.

18. **(CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário – Apoio Especializado) Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.**

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Comentários

A afirmativa está correta, com base no inciso XXXIII, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;*

Gabarito: Certo.

19. **(CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais relacionados à prisão, assinale a opção correta.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) O preso em flagrante não pode ser submetido à identificação criminal.

b) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso.

c) A prisão ilegal será imediatamente revogada pela autoridade judiciária.

d) É lícita a prisão civil do depositário infiel apenas quando se tratar de depósito voluntário.

e) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.

Comentários

A letra E está de acordo com o disposto no inciso LXIV, do artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, LVIII - **o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal**, salvo nas hipóteses previstas em lei; (Letra A - incorreta)*
>
> *(...)*
>
> *LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao **juiz competente e à família do preso** ou à pessoa por ele indicada; (Letra B - incorreta)*
>
> *(...)*
>
> *LXIV - **o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão** ou por seu interrogatório policial; (Letra E - correta)*
>
> *LXV - a prisão ilegal será imediatamente **relaxada** pela autoridade judiciária; (Letra C - incorreta)*
>
> *(...)*
>
> *LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; (Letra D - incorreta)*

Vale ressaltar que, apesar do inciso LXVII autorizar a prisão civil por dívida do depositário infiel, esta espécie de prisão não é mais aplicável no ordenamento jurídico brasileiro em razão da ratificação, pelo Brasil, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direito humanos – Pacto de San José da Costa Rica, inclusive na edição da súmula vinculante 25.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Gabarito: Letra E.

20. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta.

a) O direito de resposta assegurado constitucionalmente pela CF é proporcional ao agravo, abarcando os danos materiais e morais advindos da ofensa sem, contudo, abarcar o dano à imagem.

b) Em virtude da laicidade do Estado, a CF veda a prestação de assistência religiosa às entidades de internação coletiva, sejam elas civis ou militares.

c) O acesso à informação é um direito assegurado a todos, sendo expressamente vedado o sigilo da fonte.

d) É possível, nos termos da CF, que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa se, além de se eximir de obrigação legal a todos imposta, também se recusar a cumprir prestação alternativa.

e) De acordo com a CF, o sigilo das comunicações telefônicas não pode ser quebrado em nenhuma hipótese.

Comentários

A alternativa correta é a letra D, conforme inciso VIII, do artigo 5° da Constituição Federal.

Art. 5°, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ***ou à imagem****; (Letra A - incorreta)*

(...)

VII - é ***assegurada****, nos termos da lei, a* ***prestação de assistência religiosa*** *nas entidades civis e militares de internação coletiva; (Letra B - incorreta)*

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (Letra D - correta)

(...)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Letra E - incorreta)

(...)

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (Letra C - incorreta)

Gabarito: Letra D.

21. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) Um servidor público do quadro efetivo do tribunal de justiça de determinado estado da Federação formulou pedido administrativo ao setor responsável do órgão, requerendo a concessão de determinada licença prevista legalmente. Após o transcurso de prazo desarrazoado, sem que o seu pedido fosse analisado, o servidor se dirigiu à autoridade competente, argumentando que a administração deveria analisar o seu pleito, pois a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação é garantia constitucional de todos.

Nessa situação hipotética, os argumentos apresentados pelo servidor

a) são improcedentes, pois a garantia constitucional da razoável duração do processo é aplicável apenas no âmbito judicial, não alcançando processos administrativos de servidor público.

b) são justificados, pois a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação é garantia constitucional expressamente prevista no rol dos direitos e das garantias fundamentais elencados na CF, aplicando-se tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo.

c) justificam-se parcialmente, pois a garantia constitucional da razoável duração do processo se aplica tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mas os meios que garantam a celeridade da tramitação processual não são de responsabilidade da administração pública, devendo ser custeados pelo interessado ou por determinação judicial.

d) não se justificam, pois não se referem a uma norma constitucional, sendo a garantia da razoável duração do processo prevista em legislação ordinária.

e) estão em desconformidade com recente emenda constitucional pela qual a garantia da razoável duração do processo foi retirada do rol dos direitos e garantias fundamentais da CF.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A alternativa correta é a letra B, conforme estabelecido no inciso LXXVIII, do artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
>
> *(...)*
>
> ***LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.***

Gabarito: Letra B.

22. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os seguintes itens, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois o inciso VII, do artigo 5° da Constituição Federal, assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

> *Art. 5°, VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;*

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação de grupos armados civis contra o Estado democrático de direito revela hipótese de crime inafiançável e imprescritível.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o XLIV do artigo 5° da Constituição Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º, XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

Gabarito: Certo.

24. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A garantia constitucional da vedação à autoincriminação não é absoluta, sendo passível de relativização.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 478, pois o princípio constitucional da autodefesa não é absoluto, inclusive não alcançando aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes

> *O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).*

Gabarito: Certo.

25. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para que seja publicada uma biografia, não é necessária autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas nem de seus familiares.

Comentários

A afirmativa está correta, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 4815/DF, uma vez que, a autorização prévia do indivíduo biografado configuraria como forma de censura, sendo incompatível à liberdade de expressão disposta na Constituição Federal.

> *Aparente conflito entre princípios constitucionais: liberdade de expressão, de informação, artística e cultural, independente de censura ou autorização prévia (art. 5º*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *incs. Iv, ix, xiv; 220, §§ 1° e 2°) e inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5°, inc. X). Adoção de critério da ponderação para interpretação de princípio constitucional.* ***Proibição de censura (estatal ou particular). Garantia constitucional de indenização e de direito de resposta****. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à constituição aos arts. 20 e 21 do código civil, sem redução de texto.*

Gabarito: Certo.

26. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prestação de assistência religiosa em instituições de internação coletiva, sejam elas de natureza civil ou militar, é proibida, em virtude do princípio da laicidade.

Comentários

Afirmativa está incorreta, pois o inciso VII, do artigo 5° da Constituição Federal, assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

> *Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
>
> *(...)*
>
> *VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;*

Gabarito: Errado.

27. (CEBRASPE/2022/DPE-RO/Técnico Administrativo) Julgue os itens a seguir, acerca dos direitos e das garantias fundamentais.

I É livre a manifestação do pensamento, inclusive anonimamente.

II A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, e eventual atentado a esses direitos permite que se busque a indenização pelo dano moral ou material decorrente da violação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III Todos têm direito a receber informações de seu interesse particular dos órgãos públicos, bem como informações de interesse coletivo ou geral. Os pedidos de acesso à informação devem ser atendidos no prazo fixado, sob pena de responsabilidade do agente público. A exceção à regra geral de transparência são as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

IV A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, salvo se a matéria trazida à apreciação estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores — como, por exemplo, em súmula vinculante, repercussão geral ou recurso repetitivo.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

e) II, III e IV.

Comentários

Item I - incorreto. A CF/88 garante a livre manifestação do pensamento e veda o anonimato. Assim dispõe o artigo 5°, inciso IV, da CF/88:

> *Art. 5°, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*

Item II - correto. Nos exatos termos do artigo 5°, X, da CF/88:

> *Art. 5°, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;*

Item III - correto. O artigo 5°, XXXIII, da CF/88, garante o acesso à informação. Vejamos:

> *Art. 5°, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além do mais, a Lei n° 12.527 foi sancionada com o propósito de regulamentar o direito de acesso dos cidadãos às informações públicas, devendo seus dispositivos serem aplicados aos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Item IV - incorreto. Não há ressalvas para a apreciação do Poder Judiciário. Dispõe o artigo 5°, XXXV da CF/88:

> *Art. 5°, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;*

Portanto, estão corretos os itens II e III.

Gabarito: Letra C.

28. (CEBRASPE/2022/PC-PB) Suponha que, em determinada operação policial, entenda ser necessária a entrada forçada em domicílio de determinada pessoa, com a realização de busca e apreensão, no período noturno, sem mandado judicial, por supostamente estar ocorrendo situação de flagrante delito. Nessa situação, as razões para a entrada domiciliar devem ser justificadas

a) a posteriori, e, se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar e penal da autoridade policial, embora os atos praticados sejam considerados válidos.

b) a posteriori, e, se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial, e os atos praticados serão considerados nulos.

c) antes da entrada, e, se consideradas ilícitas, os atos praticados serão considerados nulos, e a autoridade policial deverá responder disciplinarmente, mas não na esfera civil ou penal.

d) antes da entrada, e, se consideradas ilícitas, a autoridade policial deverá responder civil e penalmente, ainda que os atos praticados sejam considerados válidos.

e) antes da entrada, e, se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial, embora os atos praticados sejam considerados válidos.

Comentários

Alternativa B - correta. Conforme estabelece o artigo 5°, inciso XI, da CF/88, a casa é asilo inviolável, salvo algumas exceções, vejamos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;*

Nesse sentido, o ingresso na "casa" de um indivíduo poderá ocorrer nas seguintes situações:

a) Com o consentimento do morador.

b) Sem o consentimento do morador, sob ordem judicial, apenas durante o dia. Perceba que, mesmo com ordem judicial, não é possível o ingresso na casa do indivíduo durante o período noturno.

c) A qualquer hora, sem consentimento do indivíduo, em caso de flagrante delito ou desastre, ou, ainda, para prestar socorro.

Em razão da urgência da situação, não haveria tempo suficiente para conseguir um mandado judicial e/ou localizar quaisquer autoridades competentes, porém, caso identificado algum ilícito na ação, haverá a responsabilização da autoridade policial com nulidade dos atos praticados.

Assim decidiu o STF:

> *Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. (...)* ***Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (...)*** *(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)*

As demais alternativas estão incorretas, pois a justificativa para entrada na casa, no caso da questão, deve ser feita posteriormente e, se porventura for considerada ilícita, haverá a responsabilização das autoridades policiais e consequente nulidade dos atos praticados.

Gabarito: Letra B.

29. (CEBRASPE/2022/PC-PB/Técnico em Perícia) A liberdade assegurada no caput do art. 5.º da CF deve ser tomada em sua mais genérica acepção, inserindo-se, nessa amplitude normativa, o direito

a) ao exercício de culto religioso de caráter presencial coletivo, salvo em casos de adoção, pelo poder público, de medidas restritivas para contenção do avanço de pandemias sanitárias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) à associação sindical ao servidor público civil e militar, na forma da lei.

c) à manifestação de padrões de valoração ética ou moral, independentemente de constituir incitação à discriminação ou à hostilidade.

d) à participação das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras no processo civilizatório nacional, desde que em conformidade com as aspirações do grupo social majoritário.

e) à reunião pacífica e sem armas, desde que seja comunicada pelos interessados à administração pública, em um prazo mínimo de 30 dias antes de sua realização.

Comentários

Alternativa A - **correta**. Dispõe o artigo 5°, VI da CF/88:

> *Art. 5°, VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;*

Definiu o STF:

> *ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). (...)* ***VEDAÇÃO TEMPORÁRIA DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL DE CULTOS, MISSAS E DEMAIS ATIVIDADES RELIGIOSAS DE CARÁTER COLETIVO NO ESTADO DE SÃO PAULO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.*** *(...)* ***A CF, no entanto, autoriza a restrição relativa dessa liberdade ao prever cláusula de reserva legal para o exercício dos cultos religiosos (art. 5°, VI, da CF). 4. Após a declaração da pandemia mundial do novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, diversos países passaram a adotar proibições ou restrições ao exercício de atividades religiosas coletivas.*** *(...) A norma revelou-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para o combate do grave quadro de contaminação que antecedeu a sua edição. 7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente. (STF - ADPF: 811 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/06/2021)*

Passemos às demais alternativas.

Letra B - **incorreta**. A associação sindical é vedada aos servidores militares. Dispõe o artigo 142, IV, da CF/88:

> *Art. 142, IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. A incitação a qualquer tipo de discriminação que atente aos direitos fundamentais é constitucionalmente vedada, nos termos do 5°, XLI da CF/88:

> *Art. 5°, XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;*

Letra D - incorreta. O exercício dos direitos culturais é garantido a todos e não atenderá apenas aspirações de grupo social majoritário. Dispõe o artigo 215 da CF/88:

> *Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.*

Letra E - incorreta. Basta que seja feito prévio aviso, sem exigência de que sejam 30 dias antes. Dispõe o artigo 5°, inc. XVI da CF/88:

> *Art. 5°, XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;*

Gabarito: Letra A.

30. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário - Contador) Conforme a Constituição Federal de 1988, as pessoas

a) Estão autorizadas a fazer tudo desde que a lei não proíba.

b) Só estão autorizadas a fazer aquilo que está previsto em lei.

c) Só podem fazer algo quando ato normativo legal ou infralegal expressamente permitir.

d) Estão, em princípio, proibidas a fazer tudo, podendo um decreto regulamentar presidencial permitir a atuação individual.

e) Não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de ato normativo legal ou infralegal.

Comentários:

Letra A – correta. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, II, elenca que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tal inciso define o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

princípio da legalidade, o qual dispõe aos indivíduos ser permitido fazer tudo, desde que não haja lei em sentido contrário.

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
>
> *(...)*
>
> *II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;*

Letra B – incorreta. Em verdade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme comentários na alternativa A.

Letra C – incorreta. Em relação aos indivíduos, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não há a obrigatoriedade quanto a ato infralegal.

Letra D – incorreta. Em verdade, aos indivíduos é aplicável o oposto da alternativa. É permitido fazer tudo, desde que a lei não proíba.

Letra E – incorreta. Tal obrigatoriedade não se aplica aos atos infralegais.

Gabarito: letra A.

31. (CEBRASPE/2021/SEFAZ-RR/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais) Acerca dos direitos fundamentais, assinale a opção correta.

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a qualquer hora do dia ou da noite, por determinação judicial.

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida apenas prévia autorização da autoridade competente.

c) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo proibida a execução, contra herdeiros não participantes do delito, da obrigação de reparar o dano.

d) Mesmo em caso de iminente perigo público, a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular se houver prévia autorização do respectivo proprietário, assegurada a ele indenização ulterior, se houver dano.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

Comentários:

Letra A – incorreta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5°, XI, da CF/88).

Letra B – incorreta. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente (art. 5°, XVI, da CF/88).

Letra C – incorreta. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5°, XLV, da CF/88).

Letra D – incorreta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano (art. 5°, XXV, da CF/88). Não é necessária autorização do particular para tanto.

Letra E – correta. Trata-se da literalidade do artigo 5°, LI, da CF/88.

> *Art. 5°, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

Gabarito: letra E.

32. (CEBRASPE/2015/TRE-MT/Analista Judiciário – Área Administrativa) – Adaptada Acerca do regramento constitucional dos direitos fundamentais, julgue certo ou errado.

Conforme a CF, são imprescritíveis o crime de racismo e o crime consistente na ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito.

Comentários

O artigo 5°, incisos XLII e XLIV, da CF/1988 prevê como crimes imprescritíveis aqueles arrolados nessa assertiva (racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º (...)*
>
> *XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*
>
> *(...)*
>
> *XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

Gabarito: Certo.

33. (CEBRASPE/2017/TRE PE/TJAA/Adaptada) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue a assertiva.

É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima.

Comentários

O artigo 5º, inciso IV, da CF/1988 veda a manifestação anônima do pensamento:

> *Art. 5º (...)*
>
> *IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*

Isso permite que, se houver abuso no direito de manifestação do pensamento, o responsável responda pelo agravo, conforme previsto no inciso V do artigo 5º da Lei Maior:

> *V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem*

Gabarito: Errado.

34. (CEBRASPE/2015/TRE-MT/Analista Judiciário – Área Administrativa) Acerca do regramento constitucional dos direitos fundamentais, julgue certo ou errado.

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedado à lei a criação de condições que possam limitar ou restringir o pleno desenvolvimento desse direito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A lei pode criar condições para exercício de trabalho, ofício ou profissão, por autorização prevista no artigo 5°, inciso XIII, da CF/1988:

> *Art. 5° (...)*
>
> *XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;*

Gabarito: Errado.

35. (CEBRASPE/2015/TRE-MT/Analista Judiciário – Área Administrativa) Acerca do regramento constitucional dos direitos fundamentais, julgue certo ou errado.

As associações podem ser dissolvidas por decreto do Poder Executivo, na hipótese de violação de direitos fundamentais.

Comentários

A dissolução das associações depende de decisão judicial transitada em julgado, sendo insuficiente a extinção por decreto do Poder Executivo, conforme prevê a CF/1988:

> *Art. 5° (...)*
>
> *XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;*

Gabarito: Errado.

36. (CEBRASPE/2015/TRE RS/Analista Judiciário – Área Administrativa) A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, julgue certo ou errado.

A liberdade de expressão é direito fundamental que viabiliza a autodeterminação do indivíduo e guarda estreita relação com a dignidade da pessoa humana, possuindo, ademais, dimensões instrumental e substancial, essa última compreendendo o direito aos meios adequados à expressão e à veiculação do que se pensa e do que se cria.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A liberdade de expressão é compreendida sob duas dimensões ,de acordo com Jonatas Machado[1]:

> *Nesse sentido, deve-se sublinhar a dupla dimensão deste direito. A dimensão substantiva compreende a atividade de pensar, formar a própria opinião e exteriorizá-la. A dimensão instrumental traduz a possibilidade de utilizar os mais diversos meios adequados à divulgação do pensamento*

A afirmativa, na verdade, trata da dimensão instrumental, estando assim incorreta.

Gabarito: Errado.

37. (CEBRASPE/2015/TRE RS/Analista Judiciário – Área Administrativa) A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, julgue certo ou errado.

A liberdade religiosa é direito fundamental que, por impor a laicidade estatal, possui dimensão unicamente negativa, vinculando o Estado a um dever de abstenção.

Comentários

A laicidade também possui dimensão positiva, uma vez que autoriza o Estado a garantir a liberdade religiosa dos indivíduos.

Exemplo de dimensão positiva da atuação estatal é a previsão, na CF/1988, de proteção aos locais de culto e a suas liturgias – artigo 5°, inciso VI:

> *VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;*

Gabarito: Errado.

---

[1] Liberdade de Expressão: Dimensões constitucionais da 36 esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra, 2002

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

38. (CEBRASPE/2015/TRE RS/Analista Judiciário – Área Administrativa) A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, julgue certo ou errado.

A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental autônomo e novo, introduzido na Constituição brasileira por emenda constitucional.

Comentários

Os princípios da eficiência e do devido processo legal eram suficientes para, mesmo antes da promulgação da EC n° 45/2004, que incluiu o inciso LXXVIII ao artigo 5° da CF/1988, permitir inferir-se que a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação é direito dos indivíduos. O dispositivo mencionado possui a seguinte redação:

> *LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

Gabarito: Errado.

39. (CEBRASPE/2015/TRT 1ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos fundamentais, julgue;

Para realizar manifestação nas ruas do centro de uma cidade, um sindicato depende de autorização da autoridade de segurança pública.

Comentários

A realização de manifestação em locais públicos dispensa autorização, nos termos do artigo 5°, inciso XVI, da CF/1988:

> *XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;*

Sobre o requisito de prévio aviso à autoridade competente, o STF emitiu recentemente tese de repercussão geral no seguinte sentido:

> *"A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local[2]".*

Assim, não confundir o "prévio aviso" (necessário, nos termos da CF/88, com ressalvas, conforme entendimento do STF) com "autorização" (desnecessária)!

Gabarito: Errado.

40. (CEBRASPE/2015/TRT 1ª/Analista Judiciário – Área Administrativa) Quanto aos direitos fundamentais, julgue;

Se, em sentença judicial transitada em julgado, José for condenado ao perdimento de bens importados ilegalmente e, durante o curso do processo, ocorrer o falecimento de José, nessa situação, os sucessores dele receberão o patrimônio, já que é pétrea a determinação de que nenhuma pena pode ser estendida aos sucessores do condenado.

Comentários

Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido, conforme o inciso XLV do artigo 5° da CF/1988:

> *XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;*

Gabarito: Errado.

41. (CEBRASPE/2015/TRT 1ª) – Adaptada Quanto aos direitos fundamentais, julgue;

O registro civil de nascimento é gratuito para trabalhadores que recebam um salário mínimo como fonte de renda da família.

Comentários

Vejamos o que dispõe o artigo 5°, inciso LXXVI, alínea "a", da CF/1988:

---

[2] STF – RE 806.339 - Tema 855

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:*
>
> *a) o registro civil de nascimento;*

Por outro lado, a Lei nº 9.265/1996 estendeu essa gratuidade a todos, independentemente da condição de pobreza, tendo o STF reconhecido a constitucionalidade da mencionada extensão, prevista no art. 1º, inciso VI, da Lei nº 9.265/1996:

> **Lei nº 9.265/1996**
>
> *Art. 1º São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados:*
>
> *(...)*
>
> *VI - O registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.*
>
> ***STF - ADC 5/DF***
>
> *Não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.*

Gabarito: Certo.

42. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

Gravação de conversa telefônica sem autorização judicial, registrada por um dos interlocutores, é considerada prova ilícita, ante o sigilo das comunicações telefônicas, constitucionalmente assegurado.

Comentários

O STF entende que (AI 560223):

> *1. A gravação ambiental meramente clandestina, realizada por um dos interlocutores, não se confunde com a interceptação, objeto cláusula constitucional de reserva de jurisdição. 2.* ***É lícita a prova consistente em gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores****, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Desse modo a gravação telefônica feita por um dos interlocutores, ainda que sem autorização judicial, é considerada prova lícita quando se tratar de legítima defesa, por exemplo.

Gabarito: Errado.

43. (CEBRASPE/2012/TRE RJ/AJAJ) Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate da perda da nacionalidade brasileira não são personalíssimos, podendo-se estender, portanto, a terceiros.

Comentários

Pelo princípio da intranscendência, as penalidades possuem natureza personalíssima, podendo ser estendidas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, e até o limite do valor da herança. A personalidade não se enquadra nessas exceções, de modo que terceiros não podem ser atingidos pelos efeitos da sentença de perda de nacionalidade – artigo 5°, inciso XLV, da CF/1988:

> *XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;*

Gabarito: Errado.

44. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência.

Comentários

A afirmativa está correta e transcreve a tese de entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência.*

Gabarito: Certo.

45. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

Uma vez que não há direitos fundamentais absolutos, revela-se constitucional eventual condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 922, é inconstitucional condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito ou ao pagamento de multa.

> *É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.*

Gabarito: Errado.

46. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsecutivo.

A CF assegura o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o previsto no artigo 5º, LXXIX, da Constituição Federal.

> *Art. 5º, LXXIX - **é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais**.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

47. (CEBRASPE/2023/FUB/Analista de Tecnologia da Informação) Julgue o item seguinte, no que se refere aos direitos e garantias fundamentais assegurados na CF.

Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade.

Comentários

Não há hierarquia entre direitos fundamentais, de modo que na hipótese de conflito entre dois ou mais deles, o intérprete deve realizar um juízo de ponderação, fazendo uso do princípio da concordância prática (ou da harmonização), evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Gabarito: Errado.

48. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Administração) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Os crimes de terrorismo e racismo são imprescritíveis, portanto, ainda que ultrapassados os prazos de prescrição previstos em lei, não caberá o reconhecimento da prescrição para nenhum agente desses crimes.

Comentários

Dos crimes informados na afirmativa, apenas o racismo é imprescritível, conforme artigo 5°, inciso XLII, da Constituição Federal. O crime de terrorismo é considerado inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, conforme artigo 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal

> *Art. 5°, XLII - a prática do **racismo constitui crime inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*
>
> *XLIII - a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o **terrorismo** e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

49. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/ Analista Judiciário-Administração) Considerando os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Uma pessoa vítima de notícia falsa profundamente nociva à sua honra deverá escolher, em eventual pleito judicial, entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado.

Comentários

Conforme artigo 5°, inciso V, da Constituição Federal, além do direito de resposta, a vítima também possui direito a indenização pelo dano causado.

> *Art. 5°, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;*

Gabarito: Errado.

Remédios constitucionais - mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e ação popular (art. 5°, incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII da CF/88)

50. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento – Geral) Considerando o direito constitucional contemporâneo e os direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A defesa judicial de direitos e garantias fundamentais cabe exclusivamente aos próprios titulares desses direitos.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois a Constituição Federal traz a possibilidade de algumas entidades atuarem pela defesa judicial de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, a exemplo do mandado de segurança coletivo impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, disposto na alínea b, inciso LXX, artigo 5°, bem como da Defensoria Pública em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, disposto no artigo 134 cumulado com inciso LXXIV, artigo 5°.

> *Art. 5°, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Gabarito: Errado.

51. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) O habeas data visa assegurar o direito de obter informações relativas à pessoa do impetrante, e não referentes a terceiros, nos termos do inciso LXXII do art. 5.º da Constituição Federal de 1988. De acordo com a jurisprudência do STJ referente ao habeas data, é correto afirmar que

a) a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, é requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir.

b) a petição inicial deve ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

c) é cabível sua impetração ainda que os registros ou bancos de dados não sejam compartilhados com terceiros, por servirem as informações apenas para orientação da política interna de negócios da própria entidade privada detentora das informações.

d) é cabível, em ações de habeas data, a condenação em honorários advocatícios.

e) compete ao STF processar e julgar, originariamente, o habeas data que tratar de ato praticado por ministro de Estado.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa correta é a letra A, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, HD 408, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data.

> *Ementa Oficial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA. RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o., LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão.* ***Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data*** *(AgInt no HD 323/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. HD 209/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010). 2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido. (AgInt nos EDcl no HD n. 408/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, DJe de 3/9/2021.)*

Gabarito: Letra A

52. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) Consoante a jurisprudência do STF, é cabível a impetração de mandado de injunção quando

a) se pretender discutir a abrangência e a eficácia de norma que houver regulamentado o exercício de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania.

b) omissão legislativa dificultar o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados.

c) houver incompatibilidade de norma regulamentadora editada com a Constituição Federal de 1988.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) estiver configurada mora em regulamentar norma constitucional de eficácia limitada que impõe o dever de legislar.

e) houver conflito entre normas regulamentadoras que restrinjam o exercício de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Com base no inciso LXXI, artigo 5° da Constituição Federal, é cabível a impetração de mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, não para discutir a abrangência e a eficácia de norma.

> *Art. 5°, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;*

Letra B - incorreta. Com base no inciso LXXI, artigo 5° da Constituição Federal, é cabível a impetração de mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, e não só dificultar.

Letra C - incorreta. Quando houver incompatibilidade de norma regulamentadora editada com a Constituição Federal de 1988 será feito controle de constitucionalidade por meio de outros instrumentos, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Letra D - correta. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, MI 4733, é cabível a impetração de mandado de injunção quando configurada mora em regulamentar norma constitucional de eficácia limitada que impõe o dever de legislar.

> ***Mandado de injunção julgado procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito****, a Lei 7.716/89 à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo e por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. (...) Entendimento positivado pela Lei 14.532/2023. Tendo em vista que a injúria racial constitui uma espécie do crime de racismo, e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça, a prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. [MI 4.733 ED, rel. min. Edson Fachin, j. 22-8-2023, P, DJE de 11-9-2023.] Vide ADO 26, rel. min. Celso de Mello, j. 13-6-2019, P, DJE de 6-10-2020*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra E - incorreta. Com base no inciso LXXI, artigo 5° da Constituição Federal, é cabível a impetração de mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, e não quando houver conflito.

Gabarito: Letra D

53. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O *habeas data* não é meio adequado para se obter vista de processo administrativo.

Comentários

A afirmativa está correta, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

> *AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5.°, LXXII, DA CF. ART. 7.°, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5.°, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7.°, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3.* ***O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo****. 4. Recurso improvido. (HD 90 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00001 RDDP n. 86, 2010, p. 139-141 RB v. 22, n. 558, 2010, p. 38-39)*

Gabarito: Certo.

54. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Conforme o entendimento do STJ, julgue o item que se segue.

Decisão que determina a apreensão de passaporte do devedor, enquanto modalidade de medida executiva atípica, pode ser impugnada por meio de *habeas corpus*.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa está correta conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* 97.876/SP.

> ***O acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.*** *(RHC 97.876/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.8.2018; AgInt no AREsp. 1.233.016/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17.4.2018).*

Gabarito: Certo.

55. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) Considerando a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsequente.

Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese da decisão judicial ser teratológica ou manifestamente ilegal, caso em que esse instrumento processual será recebido como sucedâneo recursal.

Comentários

Apenas o início da afirmativa está correto, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em situações teratológicas, abusivas que possam gerar dano irreparável.

> ***Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em situações teratológicas, abusivas que possam gerar dano irreparável*** *ou nos casos em que o recurso previsto não tenha obtido ou não possa obter efeito suspensivo.(AgRg MS 17.857-DF) .*

Contudo, tal ação não será recebida como sucedâneo recursal, pois este é meio de impugnação decisão judicial que nem é recurso nem é ação de impugnação, conforme leciona Fredie Didier:

> ***Sucedâneo recursal é todo meio de impugnação de decisão judicial que nem é recurso nem é ação de impugnação. Trata-se de categoria que engloba todas as outras formas de impugnação da decisão. São exemplos: pedido de reconsideração, pedido de suspensão da segurança*** *(Lei Federal n.8.437/1992, art. 4°; Lei Federal n. 4.348/1964, art. 4°),* ***a remessa necessária*** *(CPC, art. 475)* ***e a correição parcial.*** *(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil . Salvador/BA: Editora Juspodivm, vol. II, 4ª ed., 2009, p. 27).*

Nesse sentido, observamos também a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Gabarito: Errado.

56. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) Considerando a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsequente.

É cabível a impetração de *habeas corpus* para analisar a legalidade de decisão que determine a suspensão de carteira nacional de habilitação.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, RHC 97.876/SP, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, inadequada a utilização do *habeas corpus*.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ***a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento.*** *É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)*

Gabarito: Errado.

57. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) Assinale a opção correta, acerca dos remédios constitucionais.

a) Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer pessoa natural, sem necessidade de representação por partido político ou entidade de classe e visa proteger direitos coletivos de forma ampla.

b) Mandado de segurança individual é uma ação destinada a evitar abusos cometidos por empresas multinacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) *Habeas corpus* pode ser impetrado quando há ameaça ou violação ao direito de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder e é acessível a qualquer pessoa, em seu favor ou de terceiros.

d) Mandado de injunção é utilizado para proteger qualquer direito, independentemente da existência de uma norma regulamentadora específica e garante, assim, a máxima efetividade das normas constitucionais.

e) *Habeas data* é uma ação destinada exclusivamente a corrigir dados incorretos em empresas privadas.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Conforme alíneas a e b, inciso LXX, artigo 5° da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, mas não por qualquer pessoa natural.

> *Art. 5°, LXX - **o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:***
>
> *a) **partido político com representação no Congresso Nacional;***
>
> *b) **organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída** e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;*

Letra B - incorreta. Conforme inciso LXIX, artigo 5° da Constituição Federal, o mandado de segurança individual é uma ação destinada a proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

> *Art. 5°, LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para **proteger direito líquido** e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, **quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;***

Letra C - correta. Com base no inciso LXVIII, artigo 5° da Constituição Federal.

> *Art. 5°, LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - incorreta. Conforme inciso LXXI, artigo 5° da Constituição Federal, o mandado de injunção é utilizado quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

> *Art. 5°, LXXI - **conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos** e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;*

Letra E - incorreta. Conforme inciso LXXII, artigo 5° da Constituição Federal, o *habeas data* é uma ação destinada a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, bem como para a retificação de dados.

> *Art. 5°, LXXII - conceder-se-á habeas data:*
>
> *a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;*
>
> *b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;*

Gabarito: Letra C.

58. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Escrivão de Polícia) Assinale a opção que indique corretamente a ação judicial a ser proposta por qualquer cidadão que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

a) habeas data

b) habeas corpus

c) mandado de injunção

d) ação popular

e) mandado de segurança

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alternativa D - correta. A ação popular busca proteger não apenas valores econômico-financeiros, mas também não econômicos, como a moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Dispõe o artigo 5°, LXXIII da CF/88:

> *Art. 5°, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;*

Vamos analisar as demais alternativas.

Letra A - incorreta. O habeas data visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Busca retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Letras B - incorreta. O habeas corpus visa a proteção da ofensa direta ou indireta à liberdade de locomoção.

Letra C - incorreta. O mandado de injunção visa suprir omissão total ou parcial de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Letra E - incorreta. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data (caráter residual). No caso do Mandado de Segurança Coletivo, o direito líquido e certo precisa ter caráter coletivo ou individual homogêneo (não é cabível se for direito difuso).

Gabarito: Letra D.

59. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsecutivo.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou a entidade de que o Estado participe, ou, ainda, que atente contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa está errada, pois conforme o inciso LXXIII, do artigo 5°, da Constituição Federal, cabe à Ação Popular anular ato lesivo ao patrimônio público, ou a entidade de que o Estado participe, ou, ainda, que atente contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural.

> *Art. 5°, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;*

Gabarito: Errado.

60. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) A respeito do mandado de segurança, julgue o item a seguir, com base no entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

É vedada a impetração de mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista, por se tratar de pessoa jurídica privada.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois contraria o teor da súmula 333 do Superior Tribunal de Justiça:

> *"cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública".*

Gabarito: Errado.

61. (CEBRASPE/2016/TRE-PI/AJAA/Adaptada) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue.

Não poderá ser conhecido habeas corpus impetrado em benefício alheio por indivíduo destituído de sanidade mental que não esteja representado ou assistido por outrem.

Comentários

A legitimidade para impetração do *habeas corpus* é universal. O entendimento majoritário atual é de que qualquer indivíduo pode impetrá-lo, ainda que destituído de sanidade mental e não esteja representado ou assistido por outrem. Esse remédio jurídico está previsto no artigo 5°, inciso LXVIII, da CF/1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º (...)*
>
> *LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*

Ademais, o Código de Processo Penal prevê que QUALQUER PESSOA poderá impetrar o hábeas corpus:

> *Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado* ***por qualquer pessoa****, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.*

Gabarito: Errado.

62. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

Em relação aos direitos políticos, o mandado de segurança coletivo e o habeas corpus são formas de exercício direto da soberania popular, como previsto na CF.

Comentários

Nos termos do artigo 14 da CF, transcrito a seguir, são formas de exercício direto da soberania popular o voto mediante plebiscito ou referendo e a iniciativa popular:

> *Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*
>
> *I - plebiscito;*
>
> *II - referendo;*
>
> *III - iniciativa popular.*

O mandado de segurança coletivo e o *habeas corpus* são remédios jurídicos previstos no artigo 5º, incisos LXVIII e LXX, da CF/1988:

> *LXVIII - conceder-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*
>
> *LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

63. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

A instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor público para apuração de irregularidade funcional garante ao servidor o direito de impetrar habeas corpus para impedir o prosseguimento do processo administrativo.

Comentários

O *habeas corpus* é incabível contra instauração de PAD, pois, nesse caso, o direito de locomoção - bem da vida tutelado pelo *habeas corpus* - não se encontra ameaçado. Registramos que o *habeas corpus* está previsto no artigo 5°, inciso LXVIII, da CF/1988 e jurisprudência firmado pelo STF sobre o tema (HC 100.664):

> *CF/88*
>
> *Art. 5° (...)*
>
> *LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;*
>
> *STF*
>
> *O habeas corpus não é instrumental próprio a questionar a sequência de processo administrativo.*

Gabarito: Errado.

64. (CEBRASPE/2015/TRE GO/Analista Judiciário – Área Administrativa) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

Qualquer associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para propor ação popular que vise à anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O artigo 5°, inciso LXXIII, da CF/1988 estabelece que a ação popular que vise à anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente pode ser ajuizada por qualquer cidadão, não por associação - ainda que essa associação esteja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, requisito exigido para a impetração de mandado de segurança coletivo (artigo 5°, inciso LXX, alínea "b", da CF/1988).

> *LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:*
>
> *(...)*
>
> *b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;*
>
> *(...)*
>
> *LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;*

Gabarito: Errado.

65. (CEBRASPE/2021/RJ-RJ/Técnico Judiciário) No que se refere a controle judicial dos atos administrativos, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, julgue os itens seguintes.

I. Ato do Poder Judiciário que examine atos do Poder Legislativo, sob o aspecto da legalidade e da moralidade, não fere o princípio de independência dos poderes.

II. Caberá mandado de segurança contra decisão de juízo de primeiro grau que indefira petição inicial em uma ação de rito comum.

III. A ação popular constitui-se de um instrumento processual apropriado para anular desvios de recursos públicos praticados por gestores de autarquias e empresas públicas estaduais no exercício dessa função.

IV. Qualquer pessoa física capaz tem legitimidade para propor ação civil pública, com o objetivo de proteger o patrimônio público, o meio ambiente e o patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico.

Assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Apenas os itens I e II estão certos.

b) Apenas os itens I e III estão certos.

b) Apenas os itens I, II e III estão certos.

d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

Item I – correto. Em regra, o Poder Judiciário não pode analisar atos dos demais Poderes, a não ser que se trate da legalidade de tais atos, já que tal hipótese não fere o princípio da separação dos poderes.

Item II – incorreto. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5°, LXIX, da CF/88). Ainda, não cabe MS para contrapor decisão judicial da qual cabe recurso (Súmula 268 STF). No caso do item, a peça adequada é a apelação.

Item III – correto. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (art. 5°, LXXIII, da CF/88). A ação popular é adequada ao item, uma vez que pretende anular desvios de recursos públicos.

Item IV – incorreto. São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88). A ação que tem como objetivo proteger o patrimônio público, o meio ambiente e o patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico é a ação popular (art. 5°, LXXIII, da CF/88).

Gabarito: Letra B.

66. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir.

Embora uma das funções essenciais da Constituição Federal de 1988 vigente seja a garantia de direitos fundamentais, o legislador constituinte estabeleceu mandados de criminalização.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa está correta, conforme entende o Supremo Tribunal Federal, HC 102087.

> *"Mandatos constitucionais de criminalização:* ***A Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas*** *(CF, art. 5°, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7°, X; art. 227, § 4°). Em todas essas é possível identificar um* ***mandato de criminalização expresso****, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. […]" (STF – HC 102.087 /MG, Red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28.02.2012)*

Gabarito: Certo.

Tratados e Convenções internacionais com força de emenda constitucional (art. 5°, § 3° da CF/88)

67. (CEBRASPE/2016/TRE MT/AJAJ/Adaptada) Julgue a assertiva a seguir.

Dado o princípio da dignidade da pessoa humana, tratado sobre direitos humanos ratificado pelo Brasil é automaticamente internalizado na legislação pátria como emenda constitucional.

Comentários

Para ser equivalente às emendas, o tratado sobre direitos humanos deve passar pelo procedimento formal de aprovação nas Casas do Congresso previsto no artigo 5°, § 3°, da CF/1988:

> *Art. 5° (...)*
>
> *§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

Teoria geral dos direitos fundamentais

1. Qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos?
2. Quais são as principais características dos direitos fundamentais? Explique cada uma delas.
3. Quais são as três gerações de direitos fundamentais classicamente identificadas pela doutrina?
4. As gerações de direitos fundamentais substituem umas às outras?

Direitos fundamentais na CF/88

5. O que são direitos fundamentais? E garantias fundamentais?
6. Qual o princípio-matriz de todos os direitos fundamentais?
7. Os direitos fundamentais podem ser legalmente restringidos de maneira ilimitada?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. O que são as eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais?

9. Há hierarquia entre direitos fundamentais? Como resolver conflitos entre eles?

10. De acordo com art. 5°, § 1°, da CF/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. O que isso significa?

11. O rol de Direitos Fundamentais previsto no Título II da CF/88 é exaustivo?

12. O que se faz necessário para que os tratados internacionais de direitos humanos obtenham status de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro?

13. Qual o status dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário?

14. Qual o status dos tratados e convenções internacionais sobre outros temas que não direitos humanos?

15. Quais são os requisitos para que o Brasil se submeta à jurisdição de Tribunal Internacional, nos termos da CF/88?

Catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos – art. 5°, *caput* e incisos I a LXXIX da CF/88

16. Qual o rol de direitos fundamentais básicos previsto no caput do art. 5° da CF/88?

17. O direito à vida abrange apenas a vida extrauterina?

18. O direito à vida é absoluto?

19. O que determina o princípio da igualdade (art. 5°, inciso I da CF/88)?

20. Qual a diferença entre "igualdade na lei" e "igualdade perante a lei"?

21. A CF/88 preocupou-se com a vedação ao tratamento desumano ou ao degradante?

22. A CF/88 prevê algum limite ao direito de resposta?

23. A liberdade de expressão é absoluta?

24. A Administração Pública pode realizar prestação religiosa?

25. As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), instauradas em qualquer esfera de governo, podem determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal?

26. Qual o conceito de "casa" para fins de aplicação do princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5°, XI da CF/88)?

27. É possível adentrar à casa, sem consentimento do morador, para prestar socorro, durante a noite?

28. Quais os requisitos que possibilitam a interceptação das comunicações telefônicas?

29. Todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício, com base no inciso XIII, art. 5° da CF/88?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30. A liberdade de locomoção no território nacional vigora em qualquer circunstância?

31. É possível a realização de "Marcha de Maconha", desde que possua finalidade pacífica, ocorra em local aberto ao público, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e seja previamente autorizada pela autoridade competente?

32. Qual o órgão público responsável por autorizar a criação das associações?

33. Qual função deverá ser atendida pela propriedade?

34. Caso a autoridade competente use propriedade particular, no caso de iminente perigo público, deverá indenizar o proprietário?

35. A pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva?

36. A CF assegura a competência do júri para o julgamento dos crimes culposos contra a vida e a intimidade, sendo que a votação deve ser aberta?

37. De acordo com o inciso XXXIX do art. 5º da CF/88, "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". A "lei" prevista no dispositivo deve ser considerada em sentido estrito ou amplo?

38. É possível a definição de crimes por meio de medida provisória?

39. A lei penal pode retroagir, mesmo que acabe prejudicando o réu?

40. Qual a pena a ser aplicada ao crime de racismo?

41. Quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nos termos da CF?

42. Quem deve responder pelos crimes hediondos?

43. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático é previsto como que tipo de crime na CF/88?

44. O que assevera o princípio da intransmissibilidade da pena?

45. Quais as penas previstas pela CF quando trata da individualização da pena? O rol é exaustivo ou exemplificativo?

46. Quais as penas vedadas pela CF?

47. De acordo com a CF/88, quais são os fatores a serem considerados para distinguir os estabelecimentos em que serão cumpridas as penas?

48. O que a CF/88 fala sobre a integridade física e moral dos presos?

49. O que a CF/88 fala sobre as presidiárias cujos filhos estão em período de amamentação?

50. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime de furto cometido após a naturalização?

51. Quais espécies de crime não podem fundamentar extradição de estrangeiro, por expressa vedação constitucional?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

52. Qual a diferença entre devido processo legal nos aspectos formal e material (art. 5º, LIV da CF/88)?

53. O que a Constituição assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral?

54. O que a CF/88 assevera sobre as provas obtidas por meios ilícitos?

55. A partir de quando uma pessoa poderá ser considerada culpada?

56. A lei pode prever hipóteses de identificação criminal mesmo quando o indivíduo já foi identificado civilmente?

57. É possível restringir-se a publicidade dos atos processuais?

58. No caso de flagrante delito, é necessária ordem judicial para que seja efetuada a prisão?

59. Quem deve ser comunicado sobre a prisão de um indivíduo? Em quanto tempo essa comunicação deve ocorrer? O que deve ser objeto dessa comunicação?

60. O que a Constituição fala sobre a prisão ilegal?

61. É possível a prisão por dívida? Em quais casos?

62. O direito à assistência jurídica gratuita e integral é aplicável apenas às pessoas físicas que comprovarem insuficiência de recursos?

63. O que a Constituição assegura ao condenado por erro judiciário, bem como ao que ficar preso além do tempo fixado na sentença?

64. O que a CF/88 assegura de forma gratuita a) apenas aos reconhecidamente pobres; b) a todos?

65. Qual o prazo de duração de um processo assegurado pela Constituição?

66. Em quais meios os dados pessoais são protegidos pela Constituição?

Remédios constitucionais (art. 5º, incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII e LXXVII)

67. Qual o direito protegido pelo habeas corpus?

68. O habeas corpus possui característica repressiva ou preventiva?

69. Qual a legitimidade ativa do habeas corpus? E a passiva?

70. Qual a finalidade do mandado de segurança?

71. O mandado de segurança possui natureza civil ou penal?

72. É possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança?

73. É cabível mandado de segurança contra lei?

74. Quais as espécies de direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo?

75. Qual a finalidade do mandado de injunção?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

76. Quem são os legitimados ativos do mandado de injunção?

77. O mandado de injunção coletivo é previsto de forma expressa na Constituição?

78. Quais os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção?

79. É possível mandado de injunção para suprir falta de norma regulamentadora infraconstitucional?

80. Qual a finalidade do habeas data, conforme previsto na CF/88? Qual sua legitimação ativa?

81. Suponha que Fernando tenha o objetivo de conhecer as informações relativas a ele existentes no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), uma entidade privada. Considere que tal banco de dados possua caráter público. Fernando poderia, como medida inicial, ingressar com habeas data no Poder Judiciário para atingir seu objetivo?

82. Qual a finalidade da ação popular, conforme previsto na CF/88?

83. O que é "cidadão" para fins de propositura de ação popular?

Perguntas com respostas

Teoria geral dos direitos fundamentais

1. Qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos?

A expressão "direitos fundamentais" é utilizada para tratar dos direitos de pessoas previstos no ordenamento jurídico de um dado país, enquanto a expressão "direitos humanos" é utilizada para se referir de forma universal aos direitos do homem, portanto, sem levar em conta quaisquer normas de qualquer país.

2. Quais são as principais características dos direitos fundamentais? Explique cada uma delas.

Universalidade: abrangem todos os indivíduos, de modo indiscriminado;

Historicidade: são fruto de conquistas acumuladas ao longo da história;

Inalienabilidade: não podem ser transferidos, alienados a outrem;

Imprescritibilidade: não desaparecem com o decurso do tempo;

Irrenunciabilidade: não podem ser renunciados, dispostos, pelos seus titulares, via de regra;

Relatividade (ou limitabilidade): não possuem natureza absoluta, sendo limitados por outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente;

Complementaridade: não devem ser interpretados isoladamente, mas sim como um conjunto único.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Concorrência: são passíveis de exercício em conjunto, de maneira cumulativa;

Efetividade: a atividade do Estado deve estar voltada à efetivação dos direitos fundamentais; e

Inviolabilidade: não podem ser inobservados pelas leis e pelos agentes públicos.

3. Quais são as três gerações de direitos fundamentais classicamente identificadas pela doutrina?

São os direitos de primeira, segunda e terceira :

Primeira geração: direitos que caracterizam um dever de abstenção estatal aos indivíduos, a fim de livrá-los da ingerência abusiva do Estado. Realçam o princípio da liberdade, com foco no homem individualmente considerado, consagrando direitos civis e políticos.

Segunda geração: direitos que caracterizam uma obrigação de fazer estatal em prol da população, por meio de políticas e serviços públicos, com a finalidade de proporcionar igualdade e bem-estar à população. Realçam o valor-fonte igualdade, consagrando direitos econômicos, sociais e culturais.

Terceira geração: direitos que transcendem os interesses individuais para se preocupar com a coletividade, consagrando direitos transindividuais, supraindividuais, de titularidade coletiva ou difusa. Realçam o princípio da fraternidade, consagrando os direitos difusos e os coletivos.

4. As gerações de direitos fundamentais substituem umas às outras?

Não, os direitos da geração seguinte se acumulam com os das gerações anteriores, que permanecem plenamente eficazes.

Direitos fundamentais na CF/88

5. O que são direitos fundamentais? E garantias fundamentais?

Os direitos fundamentais são os direitos da pessoa humana declarados constitucionalmente, são os bens e vantagens protegidos pela Constituição, em si mesmo considerados.

Por outro lado, as garantias fundamentais são os instrumentos previstos na Constituição para proteger aqueles bens, ou seja, são instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício dos direitos fundamentais, bem como sua pronta reparação, nos casos em que tais direitos forem violados.

6. Qual o princípio-matriz de todos os direitos fundamentais?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Princípio da dignidade da pessoa humana[1] (art. 1°, inciso III da CF/88).

7. Os direitos fundamentais podem ser legalmente restringidos de maneira ilimitada?

Não, as restrições impostas pela lei devem razoáveis, proporcionais, preservando a essência do direito a ser objeto de restrição ("teoria dos limites dos limites").

8. O que são as eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais?

A eficácia vertical implica que os direitos fundamentais aplicam-se às relações entre os particulares e o Estado ("relações verticais").

Por sua vez, a eficácia horizontal implica que os direitos fundamentais também incidem nas relações privadas ("relações horizontais").

No Brasil, os direitos fundamentais possuem tanto eficácia vertical, quanto eficácia horizontal.

9. Há hierarquia entre direitos fundamentais? Como resolver conflitos entre eles?

Não há hierarquia entre direitos fundamentais, de modo que na hipótese de conflito entre dois ou mais deles, o intérprete deve efetuar uma ponderação, valendo-se do princípio da concordância prática (ou da harmonização).

10. De acordo com art. 5°, § 1°, da CF/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. O que isso significa?

Significa que essas normas são aplicáveis desde já no limite do possível, até onde haja condições para seu atendimento por parte das instituições – inclusive o Poder Judiciário não pode deixar de aplicá-las, caso provocado em uma situação concreta nelas garantida.

11. O rol de Direitos Fundamentais previsto no Título II da CF/88 é exaustivo?

Não, há outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional, como o direito ao meio ambiente (art. 225) e o princípio da anterioridade tributária (art.150, III, "b").

Além disso, o Brasil possui um sistema aberto de direitos fundamentais, já que é possível haver outros direitos fundamentais decorrentes dos princípios constitucionais por ela adotados ou da assinatura de tratados internacionais pela República Federativa do Brasil, consoante art. 5°, § 2° da CF/88.

---

[1] Lenza, 2016, p. 1164.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. O que se faz necessário para que os tratados internacionais de direitos humanos obtenham status de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro?

Devem ser aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 5°, § 3° da CF/88).

13. Qual o status dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário?

Possuem status de norma supralegal: situam-se hierarquicamente logo abaixo da Constituição e acima das demais normas do ordenamento jurídico.

14. Qual o status dos tratados e convenções internacionais sobre outros temas que não direitos humanos?

Status de lei ordinária.

15. Quais são os requisitos para que o Brasil se submeta à jurisdição de Tribunal Internacional, nos termos da CF/88?

Requisitos:

a) O Brasil deve ter manifestado adesão à criação do Tribunal Internacional;

b) O Tribunal deve ter natureza penal.

Catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos – art. 5°, *caput* e incisos I a LXXVIII da CF/88

16. Qual o rol de direitos fundamentais básicos previsto no *caput* do art. 5° da CF/88?

Direito à vida; direito à liberdade; direito à igualdade; direito à segurança; e direito à propriedade.

Frase mnemônica para guardar o rol do dispositivo: "**ProLiVIg-Se** ".

Pro = propriedade;
Li = liberdade;
V = vida;
Ig = igualdade;
Se = segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. O direito à vida abrange apenas a vida extrauterina?

Não, abrange também a vida intrauterina.

18. O direito à vida é absoluto?

Não, é relativo, já que a CF/88 admite a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5°, inciso XLVII).

19. O que determina o princípio da igualdade (art. 5°, inciso I da CF/88)?

Que seja dado tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas, dentro de suas desigualdades.

20. Qual a diferença entre "igualdade na lei" e "igualdade perante a lei"?

A igualdade "na lei" diz respeito ao tratamento isonômico na elaboração da lei, enquanto a igualdade "perante a lei" impõe que a lei já elaborada e em vigor seja aplicada a todos sem discriminação.

21. A CF/88 preocupou-se com a vedação ao tratamento desumano ou ao degradante?

Ambos os tratamentos, junto com a tortura, foram objeto de preocupação (e vedação) por parte da CF/88 (art. 5°, inciso III).

22. A CF/88 prevê algum limite ao direito de resposta?

Sim, o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo (art. 5°, inciso V da CF/88).

23. A liberdade de expressão é absoluta?

Não, apesar de ser vedada a censura, a liberdade de expressão é limitada por outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a inviolabilidade da privacidade e da intimidade do indivíduo.

24. A Administração Pública pode realizar prestação religiosa?

Não, em razão do Brasil ser um Estado laico. A assistência religiosa prevista no inciso VII do art. 5° da CF/88 possui caráter privado, de incumbência dos representantes habilitados de cada religião.

25. As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), instauradas em qualquer esfera de governo, podem determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal?

Não, somente as CPIs federais e estaduais possuem essa prerrogativa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26. Qual o conceito de "casa" para fins de aplicação do princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5°, XI da CF/88)?

O conceito de "casa" é abrangente, englobando a) qualquer compartimento habitado; b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva; e c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal.

27. É possível adentrar à casa, sem consentimento do morador, para prestar socorro, durante a noite?

Sim, para prestar socorro, é possível adentrar à casa a qualquer hora, sem consentimento do morador, conforme redação do art. 5°, XI da CF/88.

28. Quais os requisitos que possibilitam a interceptação das comunicações telefônicas?

Conforme art. 5°, inciso XII da CF/88: a) ordem judicial; b) existência de investigação criminal ou instrução processual penal; c) lei que preveja as hipóteses e a forma em que esta poderá ocorrer.

29. Todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício, com base no inciso XIII, art. 5° da CF/88?

Não. Nesse sentido, o STF entende que só é possível exigir-se inscrição em conselho de fiscalização profissional quando houver de potencial lesivo na atividade.

30. A liberdade de locomoção no território nacional vigora em qualquer circunstância?

Não, a locomoção é livre apenas em tempo de paz e, além disso, pode ser restringida por meio de lei (art. 5°, inciso XV da CF/88).

31. É possível a realização de "Marcha de Maconha", desde que possua finalidade pacífica, ocorra em local aberto ao público, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e seja previamente autorizada pela autoridade competente?

Na verdade, não há necessidade de autorização, mas sim de prévio aviso à autoridade competente, conforme art. 5°, inciso XVI da CF/88.

Sobre o requisito de prévio aviso à autoridade competente, o STF emitiu recentemente tese de repercussão geral no seguinte sentido:

> *"A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local[2]".*

- Não confundir o "prévio aviso" (necessário, nos termos da CF/88, com ressalvas, conforme entendimento do STF) com "autorização" (desnecessária)!

Os demais requisitos foram atendidos, quais sejam:

a) ocorrer de maneira pacífica;

b) ausência de armas;

c) realização em locais abertos ao público;

d) não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local;

e) prévio aviso à autoridade competente, sendo desnecessária autorização.

Assim, cuidado para não confundir o "prévio aviso" (necessário, nos termos da CF/88, com ressalvas, conforme entendimento do STF) com "autorização" (desnecessária)!

Vale lembrar que o STF já considerou válida a realização de tal tipo de reunião ("Marcha da Maconha"), desde que sejam atendidos os requisitos constitucionais e não ocorra a incitação, o incentivo ou o estímulo ao consumo de entorpecentes na sua realização[3].

32. Qual o órgão público responsável por autorizar a criação das associações?

Nenhum! É desnecessária autorização do poder público para a criação das associações e, na forma da lei, de cooperativas (art. 5°, XVIII da CF/88).

33. Qual função deverá ser atendida pela propriedade?

Função social (art. 5°, XXIII da CF/88).

34. Caso a autoridade competente use propriedade particular, no caso de iminente perigo público, deverá indenizar o proprietário?

Só se houver dano é que haverá indenização ulterior (art. 5°, XXV da CF/88).

---

[2] STF – RE 806.339.
[3] STF – ADPF 187.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

35. A pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva?

Sim, conforme leitura do art. 5°, XXVI da CF/88, os requisitos constitucionais para a garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

a) deve ser trabalhada pela família; e

b) o débito deve decorrer da atividade produtiva da propriedade.

Assim, se o débito é estranho à atividade produtiva, não há garantia da impenhorabilidade.

36. A CF assegura a competência do júri para o julgamento dos crimes culposos contra a vida e a intimidade, sendo que a votação deve ser aberta?

Não, a competência abrange apenas crimes dolosos contra a vida, sendo assegurado o sigilo das votações, conforme art. 5°, XXXVIII, alíneas "b" e "d" da CF/88.

37. De acordo com o inciso XXXIX do art. 5° da CF/88, "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". A "lei" prevista no dispositivo deve ser considerada em sentido estrito ou amplo?

Deve ser considerada em sentido estrito, ou seja, lei formal editada pelo Poder Legislativo (princípio da reserva legal em matéria penal).

38. É possível a definição de crimes por meio de medida provisória?

Não, em razão da vedação prevista no art. 62, § 1°, I, "b" da CF/88.

Obs: preocupe-se com tal informação apenas caso em seu edital esteja previsto o conteúdo abordado nos dispositivos mencionados.

39. A lei penal pode retroagir, mesmo que acabe prejudicando o réu?

Não, só é possível a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu (art. 5°, XL da CF/88).

40. Qual a pena a ser aplicada ao crime de racismo?

Pena de reclusão (art. 5°, XLII da CF/88).

41. Quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nos termos da CF?

Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, e os crimes hediondos (art. 5°, XL da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

42. Quem deve responder pelos crimes hediondos?

Os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem (art. 5°, XLIII da CF/88).

43. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático é previsto como que tipo de crime na CF/88?

Como crime inafiançável e imprescritível (art. 5°, XLIV da CF/88).

44. O que assevera o princípio da intransmissibilidade da pena?

Assevera que a pena só pode ser cumprida pelo condenado, não por terceiros (art. 5°, XLV da CF/88).

45. Quais as penas previstas pela CF quando trata da individualização da pena? O rol é exaustivo ou exemplificativo?

As penas previstas são (art. 5°, XLVI da CF/88):

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos.

Frase mnemônica para guardar o rol do dispositivo: "Priva + PerMulta + SuPre".

Priva = privação ou restrição da liberdade;
Per = perda de bens;
Multa = multa;
Su = suspensão ou interdição de direitos;
Pre = prestação social alternativa.

O rol previsto na CF/88 é não exaustivo ("entre outras"), de modo que a lei poderá criar novas penas.

46. Quais as penas vedadas pela CF?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme art. 5º, inciso XLVII da CF/88, são vedadas as penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis.

Frase para ajudar a memorização: "O **banimento cruel força** a **morte perpétua**", de modo que:

banimento = de banimento;
cruel = cruéis;
força = de trabalhos forçados;
morte = de morte, salvo em caso de guerra declarada; e
perpétua = de caráter perpétuo.

47. De acordo com a CF/88, quais são os fatores a serem considerados para distinguir os estabelecimentos em que serão cumpridas as penas?

Os fatores são (art. 5º, XLVIII da CF/88):

a) natureza do delito;

b) idade do apenado;

c) sexto do apenado.

Frase mnemônica para ajudar a memorização: "**Ida De Sex**ta"

Ida = idade do apenado;
De = natureza do delito;
Sexta = sexo do apenado.

48. O que a CF/88 fala sobre a integridade física e moral dos presos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A CF/88 assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5°, XLIX).

49. O que a CF/88 fala sobre as presidiárias cujos filhos estão em período de amamentação?

A Constituição assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5°, L da CF/88).

50. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime de furto cometido após a naturalização?

Não, já que no caso de crime comum, a extradição só é possível caso o crime tenha sido praticado antes da naturalização (art. 5°, LI da CF/88).

51. Quais espécies de crime não podem fundamentar extradição de estrangeiro, por expressa vedação constitucional?

Crime político ou de opinião ("não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião", conforme art. 5°, LII da CF/88).

52. Qual a diferença entre devido processo legal nos aspectos formal e material (art. 5°, LIV da CF/88)?

Aspecto formal: devem ser asseguradas às partes garantias jurídico-processuais mínimas para fazer valer seus interesses e defender seus direitos.

Aspecto material: as decisões proferidas no âmbito do processo devem ser efetivamente justas, razoáveis, proporcionais, desprovidas de arbitrariedade.

53. O que a Constituição assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral?

Assegura o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5°, LV da CF/88).

54. O que a CF/88 assevera sobre as provas obtidas por meios ilícitos?

Que elas são inadmissíveis no processo (art. 5°, LVI da CF/88).

55. A partir de quando uma pessoa poderá ser considerada culpada?

A partir do trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5°, LVII da CF/88).

56. A lei pode prever hipóteses de identificação criminal mesmo quando o indivíduo já foi identificado civilmente?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sim, já que a lei poderá trazer hipóteses de identificação criminal mesmo quando o indivíduo já foi identificado civilmente, nos termos do art. 5°, LVIII da CF/88.

57. É possível restringir-se a publicidade dos atos processuais?

Sim, desde que por lei, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem art. 5°, LX da CF/88.

58. No caso de flagrante delito, é necessária ordem judicial para que seja efetuada a prisão?

Não, no caso de flagrante delito, não se exige ordem judicial (art. 5°, LXI da CF/88).

Sem flagrante delito, regra geral, só pode efetuar-se prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Exceções (pode prender mesmo sem ordem judicial):

a) Transgressão militar;

b) Crime propriamente militar.

Já quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, não é possível efetuar-se prisão (art. 5°, LXVI da CF/88).

59. Quem deve ser comunicado sobre a prisão de um indivíduo? Em quanto tempo essa comunicação deve ocorrer? O que deve ser objeto dessa comunicação?

O juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ele indicada (art. 5°, LXII da CF/88).

A comunicação deve ser imediata, dela devendo ser objeto a notícia da prisão em si, bem como o local em que se encontra o preso.

60. O que a Constituição fala sobre a prisão ilegal?

Que ela deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (art. 5°, LXV da CF/88).

61. É possível a prisão por dívida? Em quais casos?

A Constituição prevê que, via de regra, não é possível a prisão por dívida, exceto em duas situações:

a) a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia;

b) do depositário infiel (cuidado aqui!).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nada obstante, a prisão do depositário infiel não é mais aplicável no ordenamento jurídico brasileiro em razão da ratificação, pelo Brasil, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direito humanos – Pacto de San José da Costa Rica.

Portanto, a única hipótese de prisão civil por dívida admitida atualmente é a que ocorre em virtude do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

62. O direito à assistência jurídica gratuita e integral é aplicável apenas às pessoas físicas que comprovarem insuficiência de recursos?

Não somente a tais pessoas físicas, mas também às jurídicas que comprovem hipossuficiência.

63. O que a Constituição assegura ao condenado por erro judiciário, bem como ao que ficar preso além do tempo fixado na sentença?

Assegura indenização por parte do Estado (art. 5°, LXXV da CF/88).

64. O que a CF/88 assegura de forma gratuita a) apenas aos reconhecidamente pobres; b) a todos?

a) Apenas aos reconhecidamente pobres: o registro civil de nascimento e a certidão de óbito (art. 5°, LXXVI da CF/88).

Nada obstante, a lei não está impedida de estender tal direito a outros cidadãos que não sejam reconhecidamente pobres.

b) A todos: as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII da CF/88).

65. Qual o prazo de duração de um processo assegurado pela Constituição?

A CF/88 não estipula um prazo específico, apenas assegura que a duração do processo será "razoável", além dos meios que garantam celeridade na sua tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da CF/88).

66. Em quais meios os dados pessoais são protegidos pela Constituição?

A CF/88 não elenca um rol de meios em que os dados pessoais são protegidos: ela assegura que os dados pessoais serão protegidos e especifica que essa proteção inclui os meios digitais (art. 5°, inciso LXXIX, da CF/88).

Remédios constitucionais (art. 5°, incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII e LXXVII)

67. Qual o direito protegido *pelo habeas corpus*?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Direito de locomoção.

68. O *habeas corpus* possui característica repressiva ou preventiva?

O *habeas corpus* pode ser tanto repressivo (para devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já foi perdida) quanto preventivo (para resguardar o indivíduo de uma eventual perda da liberdade de locomoção).

69. Qual a legitimidade ativa do *habeas corpus*? E a passiva?

O *habeas corpus* possui legitimidade universal, podendo ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou, ainda, pelo Ministério Público.

Por sua vez, o legitimado passivo é a autoridade coatora, seja ela de caráter público ou um particular.

70. Qual a finalidade do mandado de segurança?

Proteger direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD (caráter residual) – art. 5º, LXIX da CF/88.

71. O mandado de segurança possui natureza civil ou penal?

O mandado de segurança tem natureza civil, embora possa ser utilizado em processos penais.

72. É possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança?

Sim, entretanto, há exceções previstas em lei[4], quais sejam, quando a liminar tenha por objeto a:

a) compensação de créditos tributários;

b) entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior;

c) reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

73. É cabível mandado de segurança contra lei?

Sim, desde que seja uma lei de efeitos concretos (jamais lei em tese – de caráter geral e abstrato).

74. Quais as espécies de direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo?

---

[4] Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

b) direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

75. Qual a finalidade do mandado de injunção?

Suprir omissão total ou parcial de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

O MI coletivo, especificamente, presta-se à proteção dos direitos, das liberdades e das prerrogativas pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria[5].

76. Quem são os legitimados ativos do mandado de injunção?

Qualquer pessoa (física ou jurídica, nacional ou estrangeira).

No caso de mandado de injunção coletivo[6]:

a) partido político;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano;

c) Ministério Público;

d) Defensoria Pública.

77. O mandado de injunção coletivo é previsto de forma expressa na Constituição?

Não, o mandado de injunção coletivo passou a ser previsto de forma expressa na Lei 13.300/2016, embora o STF já reconhecesse sua possibilidade antes disso, mesmo diante do silêncio da CF/88.

78. Quais os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção?

---

[5] Lei 13.300/2016, art. 12, parágrafo único.
[6] Lei 13.300/2016, art. 12, incisos I a IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São os três pressupostos seguintes:

a) Falta (total ou parcial) de norma que regulamente uma norma constitucional programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva;

b) Nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e a impossibilidade de exercício, por parte do impetrante, de um direito inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania;

c) O decurso de prazo razoável para elaboração da norma regulamentadora, sem que tenha sido editada.

79. É possível mandado de injunção para suprir falta de norma regulamentadora infraconstitucional?

Não! O mandado de injunção somente repara falta de regulamentação de direito previsto na Constituição Federal.

80. Qual a finalidade do *habeas data*, conforme previsto na CF/88? Qual sua legitimação ativa?

Finalidade:

a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Legitimação ativa: qualquer pessoa (física ou jurídica, nacional ou estrangeira).

81. Suponha que Fernando tenha o objetivo de conhecer as informações relativas a ele existentes no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), uma entidade privada. Considere que tal banco de dados possua caráter público. Fernando poderia, como medida inicial, ingressar com *habeas data* no Poder Judiciário para atingir seu objetivo?

Não. Embora seja possível que uma entidade privada possua banco de dados de caráter público, o *habeas data* só pode ser impetrado após o indeferimento do pedido de informações de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo[7].

Assim, primeiro Fernando deve solicitar as informações ao SPC e, somente em caso de negativa ou de omissão da entidade poderia, posteriormente, ingressar com o *habeas data* no Judiciário.

82. Qual a finalidade da ação popular, conforme previsto na CF/88?

---

[7] Lei 9.507/1997, art. 8º.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Anular ato lesivo:

a) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe;

b) à moralidade administrativa;

c) ao meio ambiente; e

d) ao patrimônio histórico e cultural.

83. O que é "cidadão" para fins de propositura de ação popular?

Cidadão é a pessoa natural no gozo da capacidade eleitoral ativa, ou seja, um brasileiro nato ou naturalizado no gozo de seus direitos políticos.

...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.